

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN

Artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 (LPAC)

Frente a la aprobación definitiva de la Ordenanza de circulación · Protocolo: ES-MU-33036-NOR-2026-001

D./Dña. Jose Montero, mayor de edad, con DNI/NIE número **12345678Z**, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de la Constitución 5, Llanes, y correo electrónico **info@slowvan.com**, actuando en su condición de ciudadano interesado, ante este Ayuntamiento comparece y, como mejor proceda en Derecho, **DICE**:

Que por medio del presente escrito, y dentro del plazo legal de un mes previsto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, interpone formalmente **RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN** contra el acuerdo del Pleno de aprobación definitiva de la *Ordenanza de circulación del Ayuntamiento de Llanes*, en base a los siguientes **MOTIVOS**:

MOTIVO PRIMERO.- Nulidad de pleno derecho por vulneración de la jerarquía normativa.

El artículo 47.2 de la Ley 39/2015 sanciona con **nulidad de pleno derecho** las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. El artículo 93.2 del Reglamento General de Circulación (RGC) prohíbe taxativamente que las ordenanzas locales se opongan, alteren o desvirtúen los preceptos estatales de tráfico. La ordenanza recurrida incurre en causa legal de nulidad radical al imponer restricciones a vehículos homologados M1 sin causa de masa o gálibo.

MOTIVO SEGUNDO.- Preceptos específicos recurridos e infracción de la doctrina estatal.

La Instrucción DGT PROT 2023/14 y la reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia determinan que pernoctar dentro de un vehículo correctamente estacionado sin desplegar elementos exteriores no es acampada. Los siguientes preceptos del texto aprobado definitivamente infringen directamente dicho marco:

2.1. Precepto impugnado: Art. 18.3

«Queda prohibido el estacionamiento de autocaravanas, caravanas y similares en todos los aparcamientos de las playas del municipio.»

Fundamento de nulidad: Vulnera el Art. 93 del RGC y la Instrucción PROT 2023/14 al discriminar por tipología de vehículo sin justificación de masa o gálibo.

MOTIVO TERCERO.- Falta de motivación y vulneración del principio de proporcionalidad.

El artículo 35.1.i de la Ley 39/2015 impone la obligada motivación de los actos que se aparten del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. La corporación municipal no ha aportado ningún informe técnico que acredite cómo la presencia de un vehículo vivienda perturba el tráfico en mayor medida que cualquier otro vehículo de idéntica masa o volumen.

Por todo lo expuesto,

SUPLICA AL PLENO: Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo, tenga por interpuesto **RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN** contra el acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza de circulación de Llanes, y acuerde declarar la **nulidad de pleno derecho** y consiguiente supresión de los preceptos impugnados, o en su defecto, dicte resolución expresa desestimatoria que deje expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

En Llanes, a 03 de septiembre de 2026.

Fdo.: **Jose Montero**

DNI: 12345678Z

INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

Plazo: 1 mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOP

1. Plazo improrrogable: El recurso de reposición debe presentarse dentro del mes siguiente a la publicación oficial de la aprobación definitiva (Art. 124.1 LPAC).

2. Firma obligatoria: Firma el documento electrónicamente con Certificado Digital o AutoFirma antes de subirlo, o imprímelo y fírmalo a mano.

3. Canales oficiales válidos:

- **Sede Electrónica del Ayuntamiento de Llanes:** En el apartado «Recurso de Reposición» o «Instancia General».

- **Registro Electrónico Común (REC):** <https://rec.redsara.es> buscando el Ayuntamiento de Llanes (INE: 33036).

- **Oficinas de Correos:** Por correo administrativo con dos copias (sobre abierto para sellado).

4. Efectos: La administración tiene 1 mes para resolver. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, el recurso se entenderá desestimado por silencio administrativo (Art. 124.2 LPAC), quedando abierta la vía judicial ante el Tribunal Superior de Justicia.